

1521294-63.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Coutinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Daniel Coutinho (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, porque: 1) no dia 16 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521294-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521294-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Coutinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Daniel Coutinho (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, porque: 1) no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 7:15h, na Estrada da Olária, 500, Pimentas, em Guarulhos, agindo em concurso com o adolescente Kelvim Barbosa da Cruz, subtraiu para ambos, de Osmar Druzian, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a motocicleta de placas FAT4A89, um capacete, um aparelho de telefone celular, um par de fones de ouvido e uma carteira com documentos; e 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado corrompeu o adolescente Kelvim Barbosa da Cruz, com ele praticando infração penal.

Segundo a denúncia, o acusado se ajustou previamente com o adolescente com o fim de praticarem crime de roubo. Na data dos fatos, o denunciado e o comparsa avistaram a vítima conduzindo sua motocicleta e, valendo-se de simulacro de arma de fogo, a abordaram, anunciaram o roubo, subtraíram os bens e se evadiram na sequência. Ocorre que policiais militares, informados sobre o ocorrido, diligenciaram na região e localizaram o denunciado e o menor a bordo da motocicleta subtraída, que, em tentativa de fuga, perderam o controle do veículo e caíram, sendo detidos. Em busca pessoal, com o adolescente foi localizado o simulacro de arma de fogo e com o acusado, os pertences da vítima.

Recebida a denúncia em 06 de outubro de 2022 (fls. 77/78), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fl. 96). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de

diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

O simulacro de arma de fogo foi apreendido (fl. 28) e a perícia concluiu que se tratava de uma pistola de pressão (fls. 106/109). A motocicleta, o capacete, o telefone celular, os fones de ouvido e a carteira foram apreendidos (fl. 29). A vítima Osmar reconheceu o acusado no procedimento inquisitivo (fl. 17), mas não em Juízo. Nas duas oportunidades contou que, no dia, conduzia sua motocicleta pela via pública, quando foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram o roubo. Relatou que os agentes subtraíram a motocicleta e outros bens e se evadiram do local e que, pouco após, passou uma viatura, ocasião em que relatou o ocorrido para os policiais. Informou que os policiais localizaram os roubadores com a motocicleta e demais bens subtraídos. Contou que, ao chegar ao local onde a polícia efetuou a prisão, reconheceu o réu e o menor. Disse que, na delegacia, também reconheceu os agentes.

Os policiais militares afirmaram na delegacia (fls. 15 e 16) e um deles no contraditório que, em patrulhamento, foram informados pela vítima e populares sobre roubo que acabara de ocorrer. Disseram que, após diligenciarem pelo local, localizaram a motocicleta com dois indivíduos e, pouco depois, os agentes perderam o controle e caíram, ocasião em que foram detidos e abordados. Contaram que, em busca pessoal, com o acusado e o adolescente foram encontrados todos os bens pertencentes à vítima, além do simulacro de arma de fogo.

Extrajudicialmente (fl. 19), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O ofendido reconheceu o acusado extrajudicialmente, nada indicando que se confundiu e que tinha por intenção prejudicar pessoa inocente. Outrossim, nada leva a crer que o agente, quando admitiu envolvimento, se enganou.

Havendo, portanto, prova a respeito do roubo, cabe dizer que em relação ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) incide o aumento de pena, visto que eram ao menos dois os envolvidos na prática delituosa, não havendo dúvidas de que o agente e o comparsa dividiriam as tarefas para assegurar a rapidez da ação e facilitar a fuga, o que torna o concurso de agentes necessário para o sucesso da empreitada criminosa.

Há que se reconhecer, ainda, o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor. A própria forma como está redigido o art. 244-B do ECA leva a crer que não se faz necessária a comprovação de que o adolescente foi corrompido, bastando que com ele se pratique um crime, o que ocorreu. Aliás, esse é o entendimento consolidado do STJ (HC 150231/DF e Súmula 500).

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a pena-base de ambas as infrações é imposta no mínimo, ou seja, em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso, para o roubo, e um ano de reclusão para a corrupção de menor. Na segunda etapa, não incidem agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção de ambos os crimes, pois estabelecida no mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, observa-se que o delito contra o patrimônio foi praticado em concurso de agentes, o que justifica a majoração da sanção em 1/3, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.

A sanção, por conta do concurso formal de crimes, precisa sofrer acréscimo.

Realmente, em razão de o roubo ter sido praticado com a participação de um menor, este acabou por ser corrompido. Majorando-se a pena em 1/6, chega-se a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.

O regime prisional inicial é o semiaberto, pois, além da primariedade (FA fls. 72/73 e certidão fl.45), o agente tem a seu favor as circunstâncias judiciais.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado

Daniel Coutinho à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, § 2º, II, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP.

Condeno, ainda, o réu, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Inaplicável o sursis, visto que a sanção supera dois anos (art. 77 do CP), bem como incabível a sua substituição por restritivas de direitos por se tratar de delito cometido com grave ameaça à pessoa.

O réu teve a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenado em primeiro grau, a pena a ser cumprida inicialmente em regime diverso do aberto, fosse solto, pelo que não se lhe faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão de regime. Deverá, no entanto, ser observada a Súmula Vinculante 56, ou seja, precisará ser o agente encaminhado a estabelecimento prisional adequado ao regime imposto, desautorizada a manutenção em circunstância mais gravosa.

Os bens subtraídos já foram restituídos à vítima (fl. 29). O simulacro deverá ser destruído (fl. 28). Após o trânsito em julgado, o réu terá seu nome lançado no Rol dos Culpados. P.R.I.C. Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA